

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1400/2539

บริษัท ที . ซี.ฟาร์มาซูติคอล
อุตสาหกรรม จำกัด

องค์การคลังสินค้า

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420

เครื่องหมายการค้าของจำเลยเป็นรูปกระทิง 2 ตัวยืนซ้อนเหลื่อมกันอยู่โดยต่าง
หันหน้าไปทางเดียวกันทางซ้ายมือและมีอักษรไทยคำว่า กระทิงคู่ อยู่ใต้รูปโดยรูป
กระทิงและอักษรไทยทั้งหมดอยู่ภายในกรอบรูปคล้ายโล่ซึ่งมีพื้นที่บ ส่วน
เครื่องหมายการค้าของโจทก์ แบ่งออกได้เป็น 3 แบบ คือ แบบที่ 1 เป็นรูปกระทิงตัว
เดียวหันหน้าไปทางขวามืออยู่ในลักษณะก้มหัวงอขาหน้า ทำท่าขวิดแบบที่ 3 เป็น
กระทิง 2 ตัวหันหน้าเข้าหากันโดยต่างอยู่ในลักษณะก้มหัว งอขาหน้า ทำท่าขวิดต่อสู้
กัน และแบบที่ 2 เป็นรูปกระทิงสีแดง 2 ตัว หันหน้าเข้าหากันโดยต่างอยู่ในลักษณะ
ก้มหัว งอขาหน้า ทำท่าขวิดต่อสู้กันเช่นเดียวกับแบบที่ 2 แต่มีวงกลมสีแดงล้อมรอบ
กลางลำตัวของกระทิงทั้งสองและมีอักษรไทยสีแดงคำว่า กระทิงแดง อยู่ใต้รูป
กระทิงทั้งสองด้วย แม้เครื่องหมายการค้าของจำเลยและเครื่องหมายการค้าของ
โจทก์ต่างมีรูปกระทิงเป็นสาระสำคัญก็ตาม แต่เมื่อรูปกระทิงแตกต่างกันอย่างชัดเจน
จึงไม่เหมือนหรือคล้ายกันจนถึงนับได้ว่าเป็นการลวงสาธารณชน

โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยและเพิกถอนคำสั่งของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยให้จำเลยเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าหากไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาของจำเลยให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพิกถอนเครื่องหมายการค้าของจำเลย ให้จำเลยเลิกผลิตสินค้าโดยใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวของจำเลยและเก็บสินค้าจากร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าของจำเลยทั้งหมด กับห้ามมิให้จำเลยใช้เครื่องหมายการค้าของจำเลยกำกับสินค้าของจำเลยอีกต่อไป

จำเลยให้การว่า เครื่องหมายการค้าของจำเลยไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ สาธารณชนย่อมแยกแยะความแตกต่างได้อย่างชัดเจน ไม่ก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดในตัวสินค้าหรือแหล่งกำเนิด ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้เป็นยุติว่า โจทก์เป็นเจ้าของและได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารูปกระทิงคู่กำลังต่อสู้กันและรูปกระทิงตัวเดียวตามคำขอเลขที่ 80516, 92665, 92666, 96877, 96878, 118488, 118489 และ 136365 ทะเบียนเลขที่ 50648, 59421, 60584, 72699, 64136, 82468, 79927 และ 93935 สำหรับสินค้าในจำพวกต่าง ๆ ตามหนังสือรับรองเอกสารหมาย จ.8 จ.9 จ.10 จ.11 จ.13 จ.15 จ.16 และ จ.17 ตามลำดับ ต่อมานายทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารูปกระทิงคู่กำลังต่อสู้กันตามคำขอเลขที่ 80516 ทะเบียนเลขที่ 50648 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2536 เนื่องจากโจทก์ไม่ยื่นขอต่ออายุเครื่องหมายการค้าดังกล่าวภายในกำหนดเวลา จำเลยยื่นคำขอจดทะเบียน

เครื่องหมายการค้ารูปกระทิงคู่มีอักษรไทยคำว่ากระทิงคู่ อยู่ในรูปคล้ายโล่ สำหรับ
สินค้าในจำพวก 17 รายการปฐมนิคมน์ ตามสำเนาคำขอจดทะเบียนเอกสารหมาย
จ.7 หรือล.2 โจทก์ยื่นคำคัดค้านตามสำเนาคำคัดค้านการขอจดทะเบียนเอกสารหมาย
จ.2 หรือ ล.3 นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าวินิจฉัยยกคำคัดค้านของโจทก์ตาม
สำเนาคำวินิจฉัยเอกสารหมาย จ.3หรือ ล.6 โจทก์อุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียน
เครื่องหมายการค้าต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าคณะกรรมการ
เครื่องหมายการค้ามีมติยืนตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและให้
จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยให้แก่จำเลยตามสำเนาคำวินิจฉัยเอกสาร
หมาย จ.6หรือ ล.9 หลังจากนั้นนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้จดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าตามสำเนาคำขอจดทะเบียนเอกสารหมาย จ.7หรือ ล.2 ให้แก่
จำเลยตามหนังสือรับรองเอกสารหมาย จ.1คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์
ว่า เครื่องหมายการค้าของจำเลยเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์
จนถึงนับได้ว่าเป็นการลวงสาธารณชนหรือไม่ ในปัญหานี้ ศาลฎีกาได้พิเคราะห์
เครื่องหมายการค้าของจำเลยตามหนังสือรับรองเอกสารหมาย จ.1 เปรียบเทียบกับ
เครื่องหมายการค้าของโจทก์ตามคำขอเลขที่ 80516, 92665, 92666, 96877,
96878, 118488, 118489 และ 136365 ทะเบียนเลขที่ 50648, 59421, 60584,
72699, 64136, 82468, 79927 และ 93935ตามหนังสือรับรองเอกสารหมาย จ.8
จ.9 จ.10 จ.11 จ.13จ.15 จ.16 และ จ.17 แล้วปรากฏว่าเครื่องหมายการค้าของ
จำเลยเป็นรูปประดิษฐ์คล้ายกระทิง 2 ตัวยืนซ้อนเหลื่อมกันอยู่โดยต่างหันหน้าไปทาง
เดียวกันทางซ้ายมือและมีอักษรไทยคำว่า กระทิงคู่ อยู่ใต้รูปดังกล่าวโดยรูปกระทิง
และอักษรไทยทั้งหมดอยู่ภายในกรอบรูปคล้ายโล่ซึ่งมีพื้นทึบ ส่วน
เครื่องหมายการค้าของโจทก์ตามหนังสือรับรองเอกสารหมาย จ.8 จ.9 จ.10 จ.11
จ.13 จ.15 จ.16 และจ.17 นั้นแบ่งออกได้เป็น 3 แบบ คือ แบบที่ 1 ตามหนังสือ
รับรองเอกสารหมาย จ.17 เป็นรูปกระทิงตัวเดียวหันหน้าไปทางขวามืออยู่ในลักษณะ

กัมห้วงอาหาหน้า ทำท่าขวิด แบบที่ 2 ตามหนังสือรับรองเอกสารหมาย จ.8 และ จ.11 เป็นกระทิง 2 ตัวหันหน้าเข้าหากันโดยต่างอยู่ในลักษณะกัมห้ว งอาหาหน้า ทำท่าขวิด ต่อสู้กันและแบบที่ 3 ตามหนังสือรับรองเอกสารหมาย จ.9 จ.10 จ.13 จ.15และ จ.16 เป็นรูปกระทิงสีแดง 2 ตัว หันหน้าเข้าหากันโดยต่างอยู่ในลักษณะกัมห้ว งอาหาหน้า ทำท่าขวิดต่อสู้กันเช่นเดียวกับแบบที่ 2 แต่มีวงกลมสีแดงล้อมรอบกลางลำตัวของกระทิงทั้งสองและมีอักษรไทยสีแดงคำว่า กระทิงแดงอยู่ใต้รูปกระทิงทั้งสอง ด้วยซึ่งเห็นได้ว่าลักษณะของรูปกระทิงของเครื่องหมายการค้าของจำเลยและของ โจทก์ดังกล่าวแตกต่างกันอย่างชัดเจน ดังนั้น แม้เครื่องหมายการค้าของจำเลยและเครื่องหมายการค้าของโจทก์ต่างมีรูปกระทิงเป็นสาระสำคัญก็ตาม แต่เมื่อรูปกระทิงของเครื่องหมายการค้าของจำเลยและของโจทก์แตกต่างกันอย่างชัดเจนเช่นนี้แล้ว เครื่องหมายการค้าของจำเลยจึงไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ จนถึงนับได้ว่าเป็นการลวงสาธารณชนแต่อย่างใด ที่ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องและศาลอุทธรณ์พิพากษายืนนั้น ชอบแล้ว"

พิพากษายืน

(อัครวิทย์ สุมาวงศ์-จเร อำนวยวัฒนา-สุรินทร์ นาควิเชียร)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ